



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 121/12**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

**בעניין:**

**נציגות הבית המשותף, רח' נורדאו 23, הרצלייה  
ע"י חבר הנציגות רו"ח רפאל כהן**

**התובעת**

**נגד**

**1. נחמה קלוג**

**2. יואל קלוג**

**מרחוב נורדאו 23, הרצלייה**

**הנתבעים**

**פסק דין**

1. מהו שיעור השתתפותם של הנתבעים בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף של הבית שברחוב נורדאו 23, הרצלייה, והאם הנתבעים שילמו את חלקם בהוצאות האמורות - זוהי השאלה שעומדת להכרעתי בתיק זה.
2. התובעת היא נציגות הבית שברחוב נורדאו 23, הרצלייה (להלן: הבית"). הנתבעים הם בעלים של שתי דירות בבית.
3. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ואולם אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם ככזה. הבית מכיל 7 דירות.
4. בדיון שהתקיים בפני ביום 13.11.12, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית ולפיה המחלוקת היחידה אשר לגביה נדרשת הכרעתי נוגעת לשיעור השתתפותם של הנתבעים בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף של הבית. בעוד שלטענת התובעת יש לחלק את התשלום בעבור הוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית באופן שווה בין כלל בעלי הדירות בבית, הרי שלטענת הנתבעים יש לקבוע את חלקו של כל בעל דירה בתשלום ההוצאות האמורות בהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), דהיינו לפי יחס שטח רצפת כל אחת מדירות הנתבעים אל שטח הרצפה של כל דירות הבית.
5. לטענת התובעת, בתמצית, בעלי הדירות בבית נושאים באופן שווה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף. עד שנת 2006 שילמו הנתבעים בהתאם לאמור לעיל, ואולם משנת 2006 ואילך שילמו באופן חלקי בלבד, כך שיתרת קרן חובם נכון למועד הגשת התביעה עומדת על סך של 8,879.40 ₪. חוב זה כולל את חלקם של הנתבעים בתשלום מיסי ועד הבית, הוצאות תיקון צינור הבית המשותף (להלן: "הצינור") והוצאות התקנת דלת כניסה, אינטרקום, תיבות דואר ותאורה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 121/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

6. לטענת הנתבעים, בתמצית, בהעדר תקנון מוסכם החל על הבית, יש לחשב את חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף בהתאם להוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין. לטענתם הם שילמו את מלוא חלקם בהתאם להוראת הסעיף האמור. עוד טענו כי לא התקבלה החלטת רוב בעלי הדירות להחלפת דלת הכניסה, התקנת האינטרקום, תיבות הדואר והתאורה ואין המדובר בעבודות הנדרשות לצורך אחזקתו התקינה של הבית, אלא עבודות שדרוג ושיפור שכלל לא נדרשו, ומשכך אין לחייבם לשאת בתשלום עבודות אלה. לא הוצגו הצעות מחיר לתיקון הצינור, ומשכך אין לחייב את הנתבעים בעלות תיקונו.

דיון והכרעה

7. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ולכן חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעניינו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים".

8. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין אשר נמנה על הסעיפים שהוחלו באמצעות סעיף 77 לחוק המקרקעין, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים קובע כי: **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים לפי הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"**.

9. לצורך הוכחת הטענה כי חלוקת ההוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית היא שיוונית בין כלל בעלי הדירות בבית, נסמכת התובעת על חוזה רכישה מיום 30.12.90 שנחתם עם הקבלן בו הוסכם בסעיף 5 כי **"בעלי הדירות יישאו בהוצאות אחזקת הבית המשותף באופן שווה"** (צורף כנספח ו' לכתב התביעה). עיון בחוזה האמור מלמד כי הצדדים לו הם ה"ה יהודית כהן, אסתר אברונצקה ויעקב מנור, בעלי המקרקעין עוד טרם הקמתו של הבית, במסגרתו מכרו הם את זכויותיהם לקבלן לצורך בניית הבית ובתמורה קיבלו דירות לבעלותם (עסקת קומבינציה). החוזה האמור מחייב אך ורק את הצדדים לו. אין חולק כי הנתבעים לא היו צד לחוזה, ומשכך אין הוא מחייב אותם.

10. התובעת גם מפנה למכתבה של עו"ד אתי פרנקו מיום 4.1.06 (נספח ה'), שהיא על פי הנטען ב"כ הקבלן, בו נכתב כדלקמן: **"הריני לאשר כי ע"פ תקנון הבית המשותף אשר ירשם בלשכת רישום המקרקעין, חלוקת הוצאות אחזקת הבית המשותף תהא בחלקים שווים בין בעלי הדירות"**. אין חולק כי לבית טרם נרשם תקנון מוסכם, ומשכך אין באמור כדי לחייב את הנתבעים.

11. בנוסף נסמכת התובעת על הסכם מכר שנחתם, על פי הנטען, בין הקבלן ובין הנתבעים. התובעת מפנה לסעיף 3ד' להסכם (נספח ח' לכתב התביעה) שזוהי לשונו: **"במעמד רישום הבית המשותף יירשם תקנון מוסכם שיוכן וינוסח על ידי עוה"ד גילוני את**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 121/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

מאי, לעניין צמידויות מיוחדות ובכל דבר ועניין אחר שיהיו דרושים לשם ניהול תקין של הבית המשותף ואחזקתו של הרכוש המשותף לאחר קבלת הסכמת הבעלים. התקנון ינוסח בתיאום עם הבעלים ותוך שמירת זכויותיהם על פי חוזה זה". לטענת התובעת, ניסוח התקנון המוסכם כך שיכלול הוראה הקובעת כי חלוקת הוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית תהיה שווה בין בעלי הדירות בבית, חייב שייעשה בתיאום עם בעלי המקרקעין הרשומים, בהתאם לחוזה הרכישה שנחתם בינם ובין הקבלן. הנתבעים אינם נמנים על בעלי המקרקעין, וברשותם רק הערת אזהרה בלבד במקרקעין, כך שלא יהיו שותפים בניסוח התקנון המוסכם, ומשכך על הנתבעים לשאת באופן שווה בחלוקת הוצאות הרכוש המשותף של הבית.

אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, צורף רק עמוד אחד מההסכם הנטען, ולא הוכח כי המדובר בהסכם שנחתם עם הנתבעים. שנית, גם אם היה מוכח בפני כי זהו ההסכם שנחתם עם הנתבעים, הרי שלא מצאתי כי יש בסעיף האמור כדי לחייב את הנתבעים לשלם באופן שווה את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית, שכן כל עוד לא נרשם לבית תקנון מוסכם, אין להחיל על הנתבעים הוראה שעתידה, על פי הנטען, להיכלל בתקנון המוסכם.

12. נוכח כל האמור, אני מוצאת כי שיעור השתתפותם של הנתבעים בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף הוא בהתאם להוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין דהיינו היחס שבין שטח רצפת כל אחת מדירות הנתבעים לשטח הרצפה של כל הדירות בבית.

13. העובדה כי הנתבעים נהגו לשאת באופן שווה בתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף עד שנת 2006, אין בה כדי לשנות מקביעתי לעיל. הנתבעים היו סוברניים להסכים תקופה מסוימת לשאת בהוצאות שווה בשווה, הסכמה שבאה לידי ביטוי בהתנהגותם. יחד עם זאת, משגילו הנתבעים דעתם כי אין הם מוכנים לשלם את חלקם כאמור שלא בהתאם להוראת סעיף 58 (א) לעיל, אזי אין מקום עוד לחייבם לשאת באופן שווה בהוצאות האמורות. ראה לעניין זה תיק 211/07, משפ' יורמן נ' יהודית גליק בו נקבע על ידי כב' המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה, עו"ד ציפורה פיגנבוים כדלקמן:

"על פי הדין אין בנוהג כדי לכבול את הנוהגים לפיו לעולמי עד. בעל דירה ששלם בפועל דמי ועד אחידים על פני פרק זמן מסוים, יהיה משכו כאשר יהא, גם הוא אינו כבול בהסדר זה מכאן ולעולם אלא אם התחייב לכך במפורש. רצונו של בעל דירה לאמץ הסדר גביה מסוים מתבטא בעצם ביצוע התשלום. כל עוד שילם את חלקו עפ"י מפתח מסוים כבל עצמו אליו מרצונו, ביטא בהתנהגותו את הסכמתו הנמשכת לאותו הסדר. אולם מרגע שהודיע שאינו מסכים עוד לאותו ההסדר, לא ניתן לכפות עליו שלא בהסכמתו הסדר שונה מזה העומד לזכותו בחוק".

ראה גם ע"א (תל-אביב – יפו 2180/02), שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף, תק –מח (2003) (2), (1895):

"סוגיה שנייה, לגביה נחלקו דעות הצדדים, מתייחסת למשמעות החלטת אסיפת הדיירים והאם זכאים המערערים לבטלה בשל העובדה שהיא פוגעת בזכויותיהם הקנייניות. גם בנקודה זו אני סבורה, כי בדין קבעה המפקחת שכל עוד הייתה קיימת



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 121/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

הסכמה של בעלי הדירות באשר לחלוקת הוצאות ההחזקה, אשר היטיבה עם המערערים לא הייתה מניעה לגבות מהם תשלום על פי הסכמה זו ברם, משחדלה ההסכמה אין מנוס אלא לשוב ולפעול על פי הוראות התקנון המוסכם וסעיף 58 לחוק המקרקעין.

**מיסי ועד הבית**

14. הנתבעת 1 העידה בדיון שהתקיים בפני ביום 13.11.12 כי הנתבעים שילמו את מיסי ועד הבית השוטפים לתקופה הרלבנטית לכתב התביעה בהתאם להוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין. כן צירפו הנתבעים העתקי המחאות וקבלות להוכחת התשלום. ראיות אלה לא נסתרו על ידי התובעת, ומשכך אני קובעת כי הנתבעים שילמו את מיסי ועד הבית החלים עליהם לתקופה הרלבנטית.

**הוצאות תיקון הצינור**

15. הנתבעים אינם חולקים כי הצינור תוקן, אך מסרבים לשאת בתשלום חלקם בתיקון האמור, מאחר ולא הוצגו הצעות מחיר לתיקון. אין בטענה זו כדי להוות טענת הגנה. הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו.

ראה רע"א 294/87, ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (לא פורסם): "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969". ראה גם ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503: "אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתני החובות קיום עצמאי ושתיהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך."

16. לפיכך, אין בביקורת הנתבעים כלפי התובעת כדי להעניק לנתבעים פטור מחובתם, על פי חוק, לשלם את חלקם בהוצאות תיקון הצינור.

17. בהתאם לראיות שהוצגו ע"י התובעת, ולא נסתרו ע"י הנתבעים, עלות תיקון הצינור עמדה על סך של 8,400 ₪ כולל מע"מ (ראה חשבוניות בדבר התיקון אשר צורפו כנספח י' לכתב התביעה).

18. בהתאם לראיות שהוצגו ע"י הנתבעים (נספח 4 ו- 5 לכתב ההגנה), ולא נסתרו ע"י התובעת, שטח כל אחת מדירות הנתבעים הוא 105 מ"ר, ושטח הרצפה של כל הדירות בבית הוא 892 מ"ר. יוצא אפוא כי חלקם היחסי של הנתבעים בתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית, ובכלל זה, בתיקון הצינור, לגבי כל אחת מהדירות שבבעלותם הוא 105/892 ועבור שתי הדירות הוא 210/892. ולכן, חלקם בעלות תיקון הצינור הוא 1,978 ₪ (210/892 X 8,400 ₪).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 121/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה

19. למעלה מן הדרוש אציין משהוכח לי כי מדובר בתיקון צנרת בבית משותף, ספק בעיני אם נדרש היה שהנציגות תבקש מספר הצעות מחיר טרם התיקון, שעה שמדובר בתיקון אשר לפי טיבו וטבעו דחוף הוא.

**התקנת דלת הכניסה, אינטרקום, תיבות דואר ותאורה**

20. התובעת הציגה פרוטוקול אסיפת בעלי דירות בה הוחלט על התקנת דלת כניסה, אינטרקום, תיבות דואר ותאורה (להלן: "העבודות") בעלות של 15,000 ₪. ראייה זו לא סתרה ע"י הנתבעים.

21. טענות הנתבעים כי העבודות האמורות הינן בבחינת "שדרוג" נטענו בעלמא ולא הוכחו. הגישה הנוהגת היום בפסיקה מרחיבה את פרשנות המונח "החזקה תקינה", ובוחנת מונח זה על פי תנאי הזמן והמקום. ראה לעניין זה רע"א 7112/93, צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', פ"ד מח (5), 550: "בתים שבונים בימינו אינם כבתיים שנבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום – קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

22. הפסיקה מכירה כיום גם באפשרות להוסיף ולכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף, תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו. ראה לעניין זה רע"א (י"ם) 4329/03, וינברגר ואח' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, י"ם, תק-מח 2004 (1) 7499: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה כמו התקנת מעלית נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

ראה גם רע"א (ת"א) 2329/03, פלוקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו).



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים**

**מס' התיק: 121/12**

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין  
בנתניה**

23. מעדותו של מר רפאל כהן (פרוטוקול מיום 13.11.12, עמ' 3, שורות 22-25), נציג התובעת, שהייתה אמינה עלי שוכנעתי כי היה צורך בביצוע העבודות האמורות לצורך אחזקתו התקינה של הבית. משכך, על הנתבעים לשלם את חלקם עבור ביצוע העבודות האמורות.

24. כמפורט לעיל, חלקם של הנתבעים בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית עבור שתי הדירות שבבעלותם הוא 210/892. עלות העבודות עומדת, כאמור, על 15,000 ₪. מכאן, שחלקם של הנתבעים בעלות העבודות האמורות הוא 3,531 ₪ (210/892 X 15,000 ₪).

25. בדיון שהתקיים בפני ביום 13.11.12, טען נציג התובעת, מר כהן, כי רק 4 בעלי דירות בבית מתוך 7 בעלי הדירות בבית צריכים לשאת בעלות ביצוע העבודות, מאחר והעבודות משמשות רק 4 בעלי דירות בבית. אין בידי לקבל טענה זו. משאין חולק כי העבודות בוצעו ברכוש המשותף, ומשאין חולק כי לבית טרם נרשם תקנון מוסכם בו קיימת הפרדה לעניין הנשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, כנטען ע"י נציג התובעת, הרי שעל כל בעלי הדירות בבית לשאת בתשלום האמור בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

26. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה ומורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת את חובם בסך 5,509 ₪, וכן הוצאות משפט בסך 1,500 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כ"ה באדר א' תשע"ד, 25 בפברואר 2014. עותק יומצא.

\_\_\_\_\_  
אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה